



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4325 del Ruolo Generale per l'anno 2021

TRA

Parte_1, con l'avv. Donatella Iacona.

PARTE ATTRICE

E

CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Alberto Bottinelli e Domenico Capezzera.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha convenuto la **CP_1** chiedendo al Tribunale:

“In via principale e nel merito

*- accertare e dichiarare che tra la **CP_1** e **Parte_1** dal 01.12.2016 al 19.12.2019, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;*

*- accertare e dichiarare l'applicabilità, al rapporto di lavoro subordinato per cui è causa, del **Organizzazione_1** ;*

*- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 4° livello retributivo del **Organizzazione_1** per l'intera durata del rapporto di lavoro, ossia dal 01.12.2016 al 19.12.2019, nonché ad avere riconosciuto il diritto alla relativa retribuzione e contribuzione per tutto il lavoro svolto, come descritto in narrativa ed a tutte le indennità di cui agli allegati conteggi;*

per l'effetto:

*- condannare la **CP_1** in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del signor [...]*

***Pt_1** della somma determinata, con riferimento alla qualifica riconosciuta a seguito dell'accoglimento delle precedenti conclusioni e sulla scorta dei conteggi allegati, in complessivi € 24.861,43=, o in quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia;*

In subordine nel merito

- accertare e dichiarare che tra la CP_1 e Parte_1 dal 01.12.2016 al 19.12.2019, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno;

- nella sola ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non applicabile il CCNL Tessili Industria, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel VI livello retributivo del Org_2 per l'intera durata del rapporto di lavoro, ossia dal 01.12.2016 al 19.12.2019, nonché ad avere riconosciuto il diritto alla relativa retribuzione e contribuzione per tutto il lavoro svolto, come descritto in narrativa ed a tutte le indennità di cui agli allegati conteggi;

per l'effetto:

- condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del signor Part Pt_1 della somma determinata, con riferimento alla qualifica riconosciuta a seguito dell'accoglimento delle precedenti conclusioni e sulla scorta dei conteggi allegati, in complessivi € 24.030,68=, o in quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia;

In estremo subordine nel merito

- nella sola ipotesi in cui il Tribunale ritenesse non applicabile il CCNL Tessili Industria, né che il ricorrente vada inquadrato nel livello VI del Org_2 applicato dal datore di lavoro, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alle differenze retributive e contributive per tutto il lavoro svolto, come descritto in narrativa ed a tutte le indennità di cui agli allegati conteggi;

per l'effetto:

- condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del signor [...] Pt_1 della somma determinata, con riferimento alla qualifica riconosciuta a seguito dell'accoglimento delle precedenti conclusioni e sulla scorta dei conteggi allegati, in complessivi € 12.145,49=, o in quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia’.

La convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.

1. Deve essere disattesa la pretesa attorea di veder regolato il rapporto di lavoro e, segnatamente, l'inquadramento e il correlato trattamento retributivo dal CCNL Tessili Industria.

1.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che nel nostro ordinamento vige il principio di *libertà sindacale*, con la conseguenza che l'imprenditore datore di lavoro è libero di iscriversi all'associazione datoriale che preferisce, così come è del tutto libero di scegliere di non iscriversi a nessuna associazione e di non applicare alcuno specifico contratto collettivo.

1.2. Il Supremo Collegio, inoltre, ha chiarito che “il comma 1 dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto

comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato" (Cass. Civ., SS.UU., 26 marzo 1997, n. 2665).

Il principio è consolidato: *"l'art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato"* (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 dicembre 2014, n. 26742).

1.3. Tanto basta ad escludere che sussista un diritto all'applicazione di un diverso CCNL per il solo fatto che l'attività svolta non sia sussumibile nella disciplina del CCNL individuato nel contratto di lavoro.

*

2. Le argomentazioni attoree non colgono nel segno nemmeno con riferimento alle garanzie di cui all'art. 36 Costituzione e alla lamentata insufficienza della retribuzione.

2.1. Quello ex art. 36 Costituzione è giudizio che richiede al giudice, preliminarmente, di *"valutare se sussista l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione – come statuito dalla Corte costituzionale, da ultimo, con sentenza n. 470 del 2002 – l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Tale retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi"* (Cass. Civ., Sez. Lav. 9 marzo 2005, n. 5139).

Ciò in quanto, *"nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 cost., che è "esterno" rispetto al contratto; né può assumere rilievo, ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori della medesima posizione, atteso che non*

esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento e che, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale, l'attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 maggio 2003, n. 7752).

2.2. Sarebbe stato onere esclusivo della parte attrice allegare e provare la violazione dei parametri di sufficienza e proporzionalità della retribuzione percepita: l'inidoneità della stessa, *ex art. 36* Costituzione, a garantire un'esistenza libera e dignitosa a sé e alla propria famiglia.

Parimenti, sarebbe stato esclusivo onere attoreo allegare e provare l'inadeguatezza del trattamento economico complessivamente riconosciutogli rispetto a quello assunto quale parametro di riferimento, questo in quanto “...*il principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti ma alla globalità di essa; ne consegue che alle singole voci componenti la retribuzione non può essere attribuito autonomo rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva cui, peraltro, compete solo la definizione delle modalità applicative del principio, mentre le è preclusa la possibilità di escluderne l'operatività*” (Cass. Civ., Sez. VI, 8 marzo 2016, n. 4545).

2.3. Al riguardo, tuttavia, nulla è stato allegato né chiesto di provare posto che nel ricorso introduttivo del giudizio non è possibile individuare nessuna deduzione o capitolo di prova volti a dimostrare l'insufficienza in concreto, rispetto alle specifiche esigenze di vita personali e familiari, della retribuzione percepita nel corso del rapporto per cui è causa.

*

3. Così rigettate le domande relative all'applicazione del CCNL Tessili Industria, può ora passarsi ad esaminare la domanda spiegata, in via subordinata, con riferimento al superiore inquadramento nel livello VI Org_2

3.1. Al riguardo, deve essere evidenziata una carenza allegativa, da parte della difesa attorea, nella comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Infatti, nel ricorso introduttivo non si dà conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie del V livello, senza quindi discutere della declaratoria (in tesi) ingiustamente applicata dalla datrice per poter far emergere il raffronto posto alla base dell'istanza giudiziaria tesa all'ottenimento di una qualifica superiore (sul punto, si vedano le pagine 15 e 16 del ricorso, dedicate esclusivamente all'analisi della figura del VI).

Tuttavia, come chiarito in giurisprudenza, perché possa dirsi puntuale l'allegazione relativa alla pretesa di un inquadramento superiore, è necessario offrire tutti gli elementi per consentire al giudice la valutazione di *entrambe* le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, poiché esse, solo se unitariamente considerate, concorrono a configurare l'ossatura della

domanda e giustificano (o no) la pretesa giudiziaria: *“In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte)”* (così in motivazione Cass. n. 8025/2003, confermata da Cass. n. 20523/2005).

Né può, a tal fine, sopperire l'intervento officioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale (art. 2697 c.c.) che impone a colui che agisce in giudizio l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.

3.2. A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla convenuta, la declaratoria del V livello CCNL Multiservizi involge mansioni “di concetto”, in “condizioni di autonomia esecutiva ... e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica”, nonché lo svolgimento “con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi”.

La declaratoria del VI livello, invece, attiene a “funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza” o a “mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi”, svolte “con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite”.

Tuttavia, dalla sola elencazione delle mansioni dell'attore svolta a pagina 3 del ricorso non è possibile enucleare elementi significativi da cui desumere che la prestazione lavorativa eseguita richiedesse una “elevata e consolidata preparazione” anziché una “preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica”, che comportasse “adeguata capacità professionale e gestionale” anziché “capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati”, oppure che riguardasse attività svolte con “autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite” anziché con “autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute”.

In tal senso, si registra un ulteriore difetto allegativo, dacché non si rinviene alcuna specifica deduzione sui termini e sulle ragioni per cui le mansioni dell'attore dovessero essere ricomprese tra le previsioni contrattuali relative all'impiegato di sesto livello invece che tra quelle relative all'impiegato di quinto livello, mancando la necessaria esplicitazione della gradazione e dell'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, etc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato (in raffronto a quelle descritte per l'inquadramento asseritamente scorretto).

3.3. Né aiutano a colmare detta lacuna le risultanze testimoniali, dalle quali può trarsi solamente una conferma (non integrale) delle mansioni come individuate in ricorso, non essendo emerse circostanze tali da poter inferire la piena corrispondenza al contenuto della declaratoria del VI livello [...]

Org_2 (nessun teste, infatti, ha dato conto della preparazione dell'attore, del suo livello di qualificazione professionale o di precisi spazi di autonomia e di iniziativa).

3.4. Le considerazioni sin qui svolte inducono, dunque, a disattendere la domanda di superiore inquadramento.

*

4. Può ora passarsi ad esaminare la domanda per differenze retributive livello V *Org_2* avanzata dall'attore in estremo subordine.

4.1. Orbene, detta domanda si presenta generica con riferimento agli istituti di accordo provinciale, anzianità provinciale di settore e indennità di mensa, non essendo state individuate le norme (ordinarie e di contrattazione collettiva) disciplinanti e mancando qualsiasi allegazione circa i fatti costitutivi delle relative pretese creditorie (in assenza di riscontro nelle buste paga).

4.2. In relazione alle ulteriori somme invocate, a fronte delle specifiche contestazioni della parte convenuta (in relazione al "*percepito*", alle ore di straordinario e ai giorni di assenza), assume carattere di indispensabilità un'indagine tecnica sulla quantificazione esatta degli importi di spettanza, così da determinare l'ammontare delle differenze retributive.

Sul punto, dovrà aversi esclusivo riguardo a quanto risultante dalle buste paga prodotte in atti, non essendo in contesa la sussistenza di elementi *differenti* da quelli riportati nei cedolini (non avendo l'attore domandato alcunché su *ulteriori* ore di straordinario o sull'eventuale illegittimità dell'indicazione dei giorni di assenza).

Pertanto, ai fini della risoluzione della domanda avanzata dalla parte attrice, è necessario svolgere ulteriore istruttoria per disporre una specifica c.t.u. sui punti appena evidenziati (o, comunque, per verificare se le parti intendano valutare una definizione bonaria su tale aspetto tuttora controverso).

*

5. A fronte della suddetta esigenza istruttoria in ordine alla pretesa in punto di differenze retributive, poiché però si sono già definite le altre controversie, il Tribunale ritiene di avvalersi del combinato disposto degli artt. 104, co. 2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c., poiché il mantenimento del cumulo di domande risulterebbe processualmente antieconomico.

Dunque, in questa sede, si pronuncia sentenza *definitiva* sulle domande già risolte, disponendosi contestualmente - con ordinanza - la *separazione* di tali cause da quelle su cui urge un supplemento istruttorio, con conseguenziale rimessione in istruttoria di queste ultime per lo svolgimento delle attività indicate nell'ordinanza.

*

6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ritiene che la stessa possa essere rimandata all'esito della definizione delle domande bisognevoli di integrazione istruttoria.

P.Q.M.

- DISPONE, come da separata ordinanza, la separazione della causa riguardante le differenze retributive dalle cause definite dal presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 104, co. 2, e 279, co. 2, n. 5, c.p.c.;

- RIGETTA le domande di parte attrice relative all'applicazione del CCNL Tessili Industria, all'inquadramento nel VI livello CCNL Multiservizi e alle differenze retributive per gli istituti di accordo provinciale, anzianità provinciale di settore e indennità di mensa.

Milano, 22.06.2022

Il giudice
Franco Caroleo